คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๗

นางสาว อ โจทก์

บริษัท ก จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕, ๑๐ วรรคสาม, ๑๘

เรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยเปลี่ยนแปลงวันทำงานปกติ โดยโจทก์ทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คัดค้าน จากนั้นโจทก์ยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อโต้แย้ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึง ๗ เดือนเศษ ดังนั้น การที่โจทก์ยอมทำงานและรับเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นใดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่มานานถึง ๗ เดือนเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ตกลงโดยปริยาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งนักบิน อัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๘๕,๘๓๑ บาท (เงินเดือนและค่าอื่น ๆ) ค่าปฏิบัติงานรายวัน วันละ ๓,๐๐๐ บาท ทำงานวันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมงบิน ทำงาน ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำเลยเปลี่ยนแปลงวันทำงานปกติ ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วัน โจทก์ได้ทำหนังสือโต้แย้ง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์ทำหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลยปฏิเสธไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง แต่จำเลยแจ้งว่าได้ประชุมกับพนักงานตำแหน่งนักบิน ซึ่งบางส่วนยอมรับอันเป็นเสียงข้างมาก เหตุที่จำเลยอ้างเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยโจทก์ไม่ยินยอม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำเลยสั่งให้โจทก์ทำงานในวันหยุด โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปฏิบัติงานรายวัน ขอให้บังคับให้จำเลยเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของโจทก์สำหรับวันทำงานปกติตามสภาพการจ้างเป็นอย่างเดิม และบังคับให้จำเลยจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ๑,๐๕๗,๓๕๒.๑๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันผิดนัดของต้นเงินแต่ละจำนวนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการค้าในการเดินอากาศ จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับสัดส่วนนักบินในบริษัท ตามข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผลให้จำเลยต้องเลิกจ้างนักบินชาวต่างชาติ และให้นักบินสัญชาติไทยปฏิบัติการในองค์กรเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับตารางการบิน ซึ่งจำเลยมีอำนาจตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทจำเลย การเปลี่ยนแปลงวันทำงานจากทำงาน ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน เป็นทำงาน ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วัน เป็นการตกลงกันโดยเสียงข้างมากถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในเรื่องวันเวลาทำงานโดยสองฝ่ายเห็นพ้องถือว่าจำเลยกระทำได้โดยชอบแล้ว และจำเลยได้ให้เงินเพิ่มแก่นักบินทุกคนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างรายเดือน เมื่อโจทก์ได้ทำงานตามวันเวลาในตารางบินดังกล่าวโดยไม่ปรากฏว่ามีวันใดเป็นวันหยุดของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด ในส่วนเงินค่าปฏิบัติงานรายวัน ๓,๐๐๐ บาท ต่อวันนั้น โจทก์ก็ได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานจากเดิมทำงานปกติ ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน เป็นทำงาน ๒๐ วัน หยุด ๑๐ วัน โจทก์ไม่เห็นด้วย การที่จำเลยกำหนดวันเวลาทำงานไว้ในข้อบังคับการทำงานเมื่อวันทำงานเป็นสภาพการจ้าง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหากไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างและลูกจ้างมิได้ให้ความยินยอม จำเลยต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อจำเลยเพียงประชุมแจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงาน โดยเพิ่มวันทำงานและลดวันหยุด อันไม่เป็นคุณ ต่อมาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โจทก์ได้มีหนังสือโต้แย้ง ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการประชุมร่วมกัน โดยมีการตกลงจะจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือน การประชุมลูกจ้างดังกล่าวทั้ง ๒๕ คน มีลูกจ้าง ๑๙ คน ซึ่งเป็นเสียงข้างมากให้ความยินยอม แต่ความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลผูกพันโจทก์ แต่อย่างไรก็ตาม หลังการประชุม เมื่อจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ปฏิบัติงานตามตารางการบินใหม่ โจทก์ก็ปฏิบัติงานให้แก่จำเลยตลอดมา แม้ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์จะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงจำเลย แจ้งว่าไม่ยอมรับข้อตกลง โดยโจทก์จะทำการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาที่เกิดขึ้น แต่โจทก์ก็มิได้ดำเนินการใด ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนถึงวันฟ้องซึ่งนานถึง ๗ เดือนเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวของโจทก์จึงเป็นกรณีที่โจทก์ยินยอมให้จำเลยเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงานโดยปริยายแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอม โดยโจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คัดค้าน กรณีฟังได้ว่า เดิมโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงาน ๒๑ วัน หยุด ๒๑ วัน การที่จำเลยปรับวันเวลาทำงานใหม่เป็นทำงาน ๒๐ วันหยุด ๑๐ วัน จำเลยต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แม้ลูกจ้าง ๑๙ คน ซึ่งเป็นเสียงข้างมากให้ความยินยอม เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ความยินยอมของลูกจ้างคนอื่นย่อมไม่ผูกพันโจทก์ แต่การที่โจทก์ยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อโต้แย้งกลับปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึง ๗ เดือนเศษ ดังนั้น การที่โจทก์ยอมทำงานและรับเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นใดตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่มานานถึง ๗ เดือนเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ตกลงโดยปริยายให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องวันเวลาทำงานใหม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์
